

기업지배구조 개선을 위한 기업지배구조 보고서 공시 의무화



2018. 12

유가증권시장본부 공시부

목 차

1. 기업지배구조 보고서 공시 도입 배경

2. 기업지배구조 보고서 공시 현황

3. 기업지배구조 보고서 의무화 추진경과

1. 기업지배구조 보고서 공시 도입 배경

1. 기업지배구조 보고서 공시 도입 배경

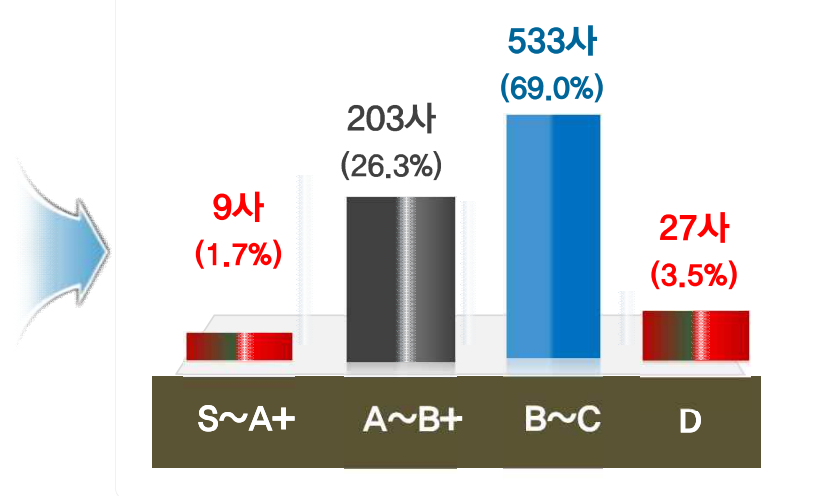
▶ 국내 기업의 지배구조 취약성에 대한 문제 제기가 대내외에서 지속적으로 제기

- ◆ 아시아권에서조차 신흥시장에 밀려 지배구조 평가가 하위권(12개국 중 9위)에 머무르고 있음
- ◆ 자본시장에 대한 신뢰도 하락과 글로벌 마켓 내 한국시장에 대한 비중 축소의 원인으로 지적

아시아 각국의 기업
지배구조 순위('18년)

1	호주
2	홍콩
3	싱가포르
4	말레이시아
5	대만
6	태국
7	인도
7	일본
9	한국
10	중국
11	필리핀
12	인도네시아

국내 기업 지배구조 등급(CGS, '18.7월)



S등급에 가까울수록 주주가치 훼손 가능성이 낮음

외국인
지분 매각

글로벌
헤지펀드
집중공격

* 출처 : ACGA(Asian Corporate Governance Association)

1. 기업지배구조 보고서 공시 도입 배경

▶ 국내외에서 **책임투자**가 활발해지면서 책임투자의 기반이 되는 **ESG정보**에 대한 수요 증대

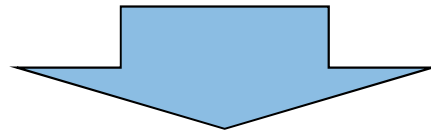
◆ 사회책임투자 운용자산 : 약 22조 달러('2016년 기준, 글로벌 지속가능 투자연합)

▶ 정부 및 유관기관, 기업들이 기업지배구조 개선을 위한 노력 경주

◆ (금융위) 금융회사 지배구조 모범규준 도입('14.12월) , 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행('16.8월)

◆ (CGS) 기업지배구조모범규준 개정('16.7월)

◆ (기업) 지배구조 개선 노력 지속



◇ 한국거래소 또한 **상장기업의 지배구조 정보제공을 확대하여**

→ 투자자들의 **기업에 대한 이해도를 증진하고**

→ 장기적으로 **기업의 지배구조를 개선하여 기업가치와 투자이익을 제고하고자 함**

2. 기업지배구조 보고서 공시 현황

2. 기업지배구조 보고서 공시 현황

▶ '17년 3월 **Comply or Explain**방식*의 기업지배구조 보고서 공시제도가 자율공시 형태로 도입

* 원칙에 대한 준수현황을 기재하고 원칙을 준수하지 못하였을 경우 그 사유를 설명하는 방식

→ '17년, '18년 두 차례 보고서 제출

◆ (문제점) ① 참여율 저조

구 분	2017년	2018년	증감률(%)
금 융	39사	40사	+2.5
비금융	31사	55사	+77.4
합 계	70사	95사	+35.7
유가증권시장 상장기업 대비 보고서 제출기업 비율	9.3%	12.4%	+3.1%

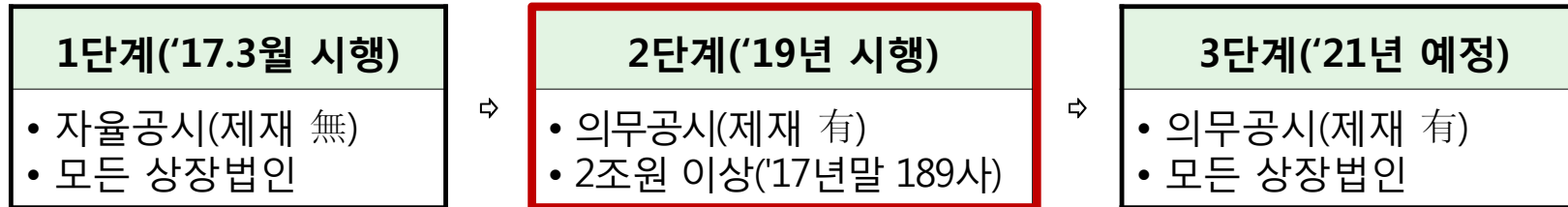
◆ (문제점) ② 공시품질 미흡

- 제출 보고서 분석결과, **원칙별 준수 현황이 명확하게 드러나지 않으며,**
자사에 유리한 내용을 선별적으로 제공하는 경우가 존재

3. 기업지배구조 보고서 의무화 추진경과

3. 기업지배구조 보고서 의무화 추진경과

(1) 자산총액 2조원 이상 대형사부터 단계적 의무화 추진



▶ '19년부터 자산총액 2조원 이상* 코스피 상장기업('17말 현재 총 189개사, 연결 기준)에 대해 우선 적용

※ 참고 : 금융회사는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'에 의한 지배구조 연차보고서를 신고

(2) 의무화에 따른 제재조치 마련

▶ (제재대상) ① 기한(사업보고서 제출기한으로부터 2개월) 내 미공시의 경우

② 거짓으로 공시하는 경우

③ 잘못 기재하거나 중요사항이 미기재 되어 거래소가 정정요구* 하였으나 이에 불응한 경우

* 거래소에서 제시한 원칙에 대한 준수현황 및 미준수시 그 사유에 대한 설명이 없거나, 현저히 부실한 경우 등

▶ (제재수단) : ①, ② 의 경우 불성실공시법인 지정 관련절차(지정예고, 이의신청, 벌점부과 등) 진행

③ 에 대해서는 거래소가 1차적으로 정정신고를 요구하되 이에 불응하는 경우 제재

* 정정요구시 거래소는 정정요구 사실에 대하여 공시할 수 있음

3. 기업지배구조 보고서 의무화 추진경과

★ '18.12.19일 금융위 보도자료

 금융위원회	보도자료				• 생산적 금융
	보도	2018. 12.19.(수)	배포	2018. 12.19.(수)	• 신뢰받는 금융
• 포용적 금융					
책임자	금융위원회 공정시장과장 손영재(02-2100-2685)		담당자	김미정 사무관 (02-2100-2681)	
	한국거래소 유가증권시장 본부장 권오현(02-3774-8505)			공도현 유가증권시장 공시부장 (02-3774-8730)	

제 목 : 내년부터 대형 상장사는 기업지배구조 핵심정보를 투자자에게 의무적으로 공개합니다.

- ◆ 우수한 기업지배구조는 기업의 지속가능한 성장의 핵심요소로, 기업경영의 투명성은 중장기 투자문화 조성의 선결조건이 됨
 - 후진적 기업지배구조에 기인한 기업가치 훼손 우려에 대한 기관투자자의 수탁자 책임이 강조되고 있으며,
 - 이에 따라 주주활동의 기반이 되는 기업지배구조 정보 공개 요구가 증가
 - ⇒ 기업지배구조 보고서 공시를 자율공시에서 의무사항으로 전환하여 기업경영 투명성을 높이고 시장에 의한 규율을 강화
- ◆ 한국거래소의 「유가증권시장 공시규정」을 개정하여(12.19일 금융위 의결) 자산총액 2조원 이상 대형 유가증권시장 상장사는 '19년부터 기업지배구조 보고서를 의무적으로 공시하도록 함
 - ●주총 분산 노력, 전자투표제 도입 여부 등 주주권리의 보장, ●이사회 독립성과 선임과정의 공정성, ●내·외부 감사기구의 전문성 등에 대한 정보가 투명하게 공개 예정
 - 피공시, 허위공시 등의 경우 불성실공시법인으로 제재 대상
- ◆ [기대 효과 및 향후 계획] 지배구조 투명성 향상을 통해 우리 기업의 '지배구조 경쟁력'을 강화하고 중장기 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대
 - 향후 주총 내실화, 주주권 행사 관련 법적 불확실성 해소 등 적극적 주주활동에 우호적인 환경 조성을 위해 지속 노력

Ⅲ '19년부터 기업지배구조 공시 의무화

- ① 적용대상 : 자산총액 2조원 이상 대형 코스피 상장 법인(연결기준)
 - '17말 기준 총 189개사, 연결 기준 (전체 코스피사 25%)
 - 제도운영 성과 등을 보아가며 '21년부터 전체 코스피 상장사로 확대하여 적용하는 방안 검토 예정
 - ② 공시시한 : 사업보고서 법정제출기한으로부터 2월 이내
 - 12월 결산 기업의 경우 '19.5월까지 공시 보고서 제출 필요
 - ③ 공시내용 : 「기업지배구조 핵심원칙」에 대한 준수(Comply) 여부와 미준수시 그 사유에 대한 설명(Explain)
 - 주주, 이사회, 감사기구와 관련하여 「기업지배구조 모범규준」(16년, 기업지배구조원), 「OECD-G20 기업지배구조 원칙」 등에서 공통적으로 제시하는 10가지 주요 원칙을 선정
- ※ 핵심원칙별 준수여부 및 준수내용이 명확하게 드러나도록 「기업지배구조 보고서 공시 가이드라인」을 마련하여 구체적 공시항목을 제시할 계획

⇒ 설명회를 통해 상장사, 기관투자자 등의 의견수렴 실시 예정

◇ 기업지배구조 가이드라인(案) 상 주요 공시항목 예시

- ① 주주
 - 주총 소집 통보 및 안건 제공일(주총 ○○일 전), 주총 분산개최 노력, 전자투표 도입 여부, IR 개최 실적, 공정공시 현황 등
- ② 이사회
 - 이사회 심의·의결 사항, 이사별 정보(전문분야, 주요 경력 등), 이사후보추천위원회 운영 실태, 해당 기업과 사외이사간의 이해관계, 이사별 활동내역 등
- ③ 감사기구
 - 내부감사기구(감사위원회 및 감사)의 독립성·전문성, 활동내역, 감사위원 등에 대한 지원(교육제공 등), 외부감사인 선임절차 등

3. 기업지배구조 보고서 의무화 추진경과

(3) 작성 가이드라인 제공

- ▶ (공표사항 구체화) 핵심원칙(10개)을 구체화한 세부원칙(23개)을 설정하고

각 원칙의 준수현황을 기재하기 용이하도록 작성 가이드라인* 제공

(* 금융위원회, 한국거래소, 학계, 업계 등으로 구성된 TF를 통해 작성)

(핵심원칙 1) 주주의 권리

- 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

1-① 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 하고, 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

- ▶ 주주에 대한 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보제공 전반에 관한 사항을 아래의 사항을 포함하여 기재한다. 기재한 내용을 바탕으로 주주총회와 관련한 충분한 정보가 충분한 기간 전에 제공되었는지 설명한다. 만일 이를 준수하지 못한 경우 그 사유 및 향후계획 등에 관해 설명한다.

(i) 최근 3년간 주주총회 개최 내역

- 주주총회 안건 제공일(소집결의/공고일(주총 XX일전)), 개최일시 및 장소, 자료 제공 방법, 이사회구성원 참석현황 등(표 1-1-1 활용)

(ii) 최근 1년간 주주총회의 안건별 찬반비율, 구체적 표결결과 내역 등(표 1-1-2 활용)

감사합니다.

